

동물병원 방문진료(왕진) 관련 가이드라인

배 경

- 최근 수의사의 방문진료(왕진)를 제공·중개하는 서비스(플랫폼)를 개설·홍보하거나, 동물병원에서도 해당 서비스에 참여 또는 개별적인 서비스를 제공하려는 등 동물의료체계 교란행위가 계속됨
- 또한 동물병원을 개설하지 않은 수의사의 방문진료 행위를 양성화하려 하거나, 일부 사례에서는 방문진료 후 의약품을 택배로 발송하는 등의 「약사법」 위반 행위도 나타남
- 이에 일부 수의사들의 법 이해 미비 및 윤리의식 부족이 동물의료체계를 교란시킬 수 있어 적정 동물의료체계 확립을 위한 기준 제시 필요

현황 및 문제점

- 수의사법의 취지 등을 고려할 때, 동물병원 내에서 진료가 어려운 가축의 출장진료 등을 제외하면 일정 시설을 갖춘 동물병원 내 진료가 원칙임
 - ※ 가축에 대한 출장진료만을 하는 동물병원에는 일부 시설 면제 등 시설기준 완화 적용
- 동물병원 외 장소의 일상화된 진료 허용은, 응급상황(쇼크, 폐사, 감염) 대응 미비로 의료사고 가능성이 높아지며, 의료폐기물 처리 등 위생관리가 어려워 질병 전파 및 공중위생 상 문제 발생 우려
- 의사·약사 등 보건의료계열 업종뿐만 아니라, 변호사, 공인중개사, 미용사·이발사 등도 관련법에 따라 특정 시설(병원, 사무실, 미용실 등)의 개설 없이는 의료행위, 법률상담, 미용 등 영업행위를 할 수 없음
- 특히 의료 분야는 의료기관 개설 없는 의료행위는 의료사고 등의 책임 소재 불분명, 공중보건 저해, 의료체계 혼란 등을 야기하여 엄격히 금지하고, 의료기관의 병원 내 진료원칙을 법에 규정

※ 관련 법령

- 「수의사법」 제17조(개설) ① 수의사는 이 법에 따른 동물병원을 개설하지 아니하고는 동물진료업을 할 수 없다. ② 동물병원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 자가 아니면 개설할 수 없다. 1. 수의사 2. 국가 또는 지방자치단체 3. 동물진료업을 목적으로 설립된 법인(이하 "동물진료법인"이라 한다) 4. 수의학을 전공하는 대학(수의학과가 설치된 대학을 포함한다) 5. 「민법」이나 특별법에 따라 설립된 비영리법인

제17조의2(동물병원의 관리의무) 동물병원 개설자는 자신이 그 동물병원을 관리하여야 한다. 다만, 동물병원 개설자가 부득이한 사유로 그 동물병원을 관리할 수 없을 때에는 그 동물병원에 종사하는 수의사 중에서 관리자를 지정하여 관리하게 할 수 있다.

- 「수의사법 시행령」 제13조(동물병원의 시설기준) ① 법 제17조제4항에 따른 동물병원의 시설기준은 다음 각 호와 같다. 1. 개설자가 수의사인 동물병원: 진료실·처치실·조제실, 그 밖에 청결유지와 위생관리에 필요한 시설을 갖추어 갖출 것. 다만, 축산 농가가 사육하는 가축(소·말·돼지·염소·사슴·닭·오리를 말한다)에 대한 출장진료만을 하는 동물병원은 진료실과 처치실을 갖추지 아니할 수 있다.

제20조의2(과잉진료행위 등) 법 제32조제2항제6호에서 “과잉진료행위나 그 밖에 동물병원 운영과 관련된 행위로서 대통령령으로 정하는 행위”란 다음 각 호의 행위를 말한다. 4. 동물병원의 개설자격이 없는 자에게 고용되어 동물을 진료하는 행위 5. 다른 동물병원을 이용하려는 동물의 소유자 또는 관리자를 자신이 종사하거나 개설한 동물병원으로 유인하거나 유인하게 하는 행위

방문진료(왕진) 관련 지침 및 안내사항

- 「수의사법」은 동물진료에 있어 수의사라는 인적요건 뿐 아니라 적절한 시설을 구비한 동물병원이라는 물적요건을 동시에 요구하고 있으므로 원칙적으로 동물의 진료는 동물병원 내에서 해야 함
- 또한 일상화된 방문진료로 개설 동물병원에 대한 관리의무를 다하지 못하는 경우 동물진료업의 정지 및 과태료 처분을 받을 수 있으며, 플랫폼 등을 통한 방문진료, 특정 동물병원으로의 진료 연결 행위 등은 부당한 환자 유인에 해당하여 면허 정지 등의 처벌 대상이 될 수 있음
- 우리회는 최근 동물병원 진료비 할인 연계 업체 참여, 반려동물 방문진료 서비스 참여, 인터넷 의약품 판매, 무자격자에게 고용되어 진료행위 등 윤리의식이 결여된 수의사의 일탈 사례 등이 증가하고 있음에 유의하고 있음
- 이와 관련하여 우리회는 해당 사례들을 적극 모니터링하여 법률 위반사항에 대해서는 무관용 고발을 원칙으로 대응하고자 하니, 회원 여러분께서도 적법한 동물의료체계 확립을 위해 협조하여 주시기를 요청 드림. 끝.